

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-모-053	처분요구일자	2023-12-21
처 분 종 류	통보(모범사례)-우수상		
관 계 부 서	◆◆처(◇◇팀)		
제 목	주변지역개발 민간투자유치(BOT)사업의 '토지임대료 전년대비 증가율 상한선(CAP)' 적용 해제를 통해 공사 임대수익 증대 기여		

모 범 내 용

1. 업무 개요

◆◆처(◇◇팀)는 공항주변지역 투자유치 및 실시협약 이행관리 업무를 담당하고 있다.

2. 현황 및 문제점

주변지역개발 민간투자유치 사업은 관련법 및 공사 고정자산 관리규정에 의거하여 장기간 토지를 임대하는 BOT 방식으로 시행 중이다. 또한 주변지역 개발 민간투자유치 사업은 상가임대차보호법(이하 “상임법”이라고 한다) 및 공사 고정자산 관리규정에 따라 전년대비 임대료 증가율에 상한을 두고 있어, 임대료 수익 상승에 제약이 있다.

예로, ‘19년에 제1국제업무지구의 지가가 약 20% 상승했음에도 불구하고, 대다수 민자시설 실시협약이 상가임대차보호법 임대료 상승 제한폭인 약 9~9.5%를 따르고 있어, 지가 상승폭만큼의 토지임대료 상승은 불가한 상황이다.

또한 상임법의 임대료 증가율 상한성이 하향 개정됨에 따라, 민간사업시행자가 기존 실시협약의 토지임대료 증가율 상한 소급적용을 지속적으로 요구하고 있어, 불필요한 민원이 발생하고 있는 실정이다.

3. 개선내용 및 기대효과

이에 ◆◆처(◇◇팀)는 기존 업무방식인 상임법에 의거한 토지임대료 조항을 따르는 것이 아닌, 공사의 민간투자유치사업이 상임법 적용대상인 상가건물의 임대차에 해당하는지의 여부 등 임대료 상한규정 적용 여부에 대한 전면적 재검토를 실시하였다.

그 결과 ◆◆처(◇◇팀)는 '23년 신규 유치사업인 ◆◆ 항공업무 지원시설부터 임대료 상승폭 적용을 즉시 해제하여 실시협약을 체결하였다.

임대료 상승폭 적용을 해제한 토지임대료 기준 재정립을 통해 지가 상승폭에 따른 토지임대료 수취가 가능하며 향후 제2국제업무지구 추가 개발 완료 시, 지가가 20% 내외 상승할 경우, 연간 약 30억 원 내외의 비항공수익이 창출될 것으로 예상된다.

조치할 사항

기존의 업무처리 방식에서 탈피하여 민간투자유치 사업의 토지임대료 기준 재수립을 통해 공사 비항공수익 증대에 기여한 ◆◆처(◇◇팀)에 모범사례 우수 포상을 하고자 합니다. (통보(모범사례)_우수상)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략